

אפריקה ישראל סוכנים

חוזה יועץ פינוי אשפה

נתניה 542 – מתחם 3

נתניה 542

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

אינסטיט א.י.ו בע"מ
INSITAE.U Ltd
ח.פ. 514317320

אפריקה ישראל סוכנים
נתניה 542 – מתחם 3
אינסטיט א.י.ו

אפריקה ישראל סוכנים
נתניה 542 – מתחם 3
אינסטיט א.י.ו

מס' חוזה: CONT-5-670
סטטוס: חתימה

תבנית: יועץ פינוי אשפה
גרסה: 2

פרויקט: נתניה 542 –
מתחם 3
אינסטיט א.י.ו
פק: 500

7/12/25

ח ו ז ה יועץ פינוי אשפה

שנערך ונחתם בתאריך: 7/12/25

ב י ן

פריקה ישראל מגורים בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 520034760

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 514639525

בית וגן החזקות בע"מ
אבא הילל 17 א ר"ג
ח.פ. 516343746

(להלן: "המוזמנה")

מצד אחד:ל ב י ן

אינסייט א.י. בע"מ
כתובת: החרמון 19 באר יעקב
ח.פ. 514317320

(להלן: "היועץ")

מצד שני:

- הואיל** והמוזמנה מעוניינת לקבל שירותים כמפורט בנספח "ב" (להלן: "השירותים");
- והואיל** והיועץ מצהיר כי הינו בעל הידע המקצועי, המומחיות והניסיון הדרושים לשם אספקת השירותים;
- והואיל** והמוזמנה מעוניינת לקבל את השירותים מהיועץ והיועץ מעוניין לספקם למוזמנה בתנאים המפורטים בתוראות חוזה זה להלן;

לפיכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים בדלקמן:

1. מבוא

1.1. למונחים הבאים יהא הפרוש הנקוב בצידם דהיינו

"הפרויקט" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"התכנית" /

"המקרקעין" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

מס' חוזה: CONT-5-670

תבנית: יועץ פינוי אשפה

פרויקט: נתניה 542 -

מתחם 3

פיק: אינסייט א"

גרסה: 2

סטטוס:

חתימה

אונסט א.י. בע"מ
INSITE E.U Ltd
ח.פ. 514317320

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

"האתר" - שטח התכנית/המקרקעין לרבות כל חלק ממנו כפי שיקבע ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

"היועצים" - מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים, ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המזמין ו/או הרשות המקומית בקשר לפרויקט, פרט למתכנן.

"התכנית" - התוכניות, החישובים, תתיאורים, חביאורים, המדידות, התרשימים הדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, כתבי הכמויות, ההמלצות, ההנחיות וכל יתר המסמכים שיערכו ע"י היועץ תוך כדי ביצוע שרותיו היועץ, על פי דרישת המזמין, לשם ביצוע הפרויקט ו/או כל חלק הימנו, לפי קביעת המזמין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המסמכים המצויינים ברשימת התוכניות ומסמכים המצורפת לחוזה זה במסגרת נספח ז'. כל המסמכים שיערכו ע"י היועץ כאמור יערכו בשפה העברית.

**"שירותי
היועץ"**

"השירותים" - השירותים כמוגדר וכמפורט בחוזה זה ובנספח ב' המצ"ב.

"המנהל" - מנהל הפרויקט שיקבע ע"י המזמין וכן מי שנתמנה ע"י המזמין לשמש כמנהלו לצורך חוזה זה באופן כללי או למטרה מסוימת וכן כל מי שיקבע ע"י המנהל לצרכים כאמור.

מקום שמדובר בחוזה זה במזמין - גם המנהל במשמע.

**"החוזה"
"ההסכם"**

חוזה זה על נספחיו.

"הדין" - כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981 לרבות כל תקנה ו/או חוראה של רשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי הדין.

**"הרשות
המקומית"**

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

**"חוזה
המיתוח"**

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

1.2. המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

1.3. הכותרות בחוזה זה חיינן לטוהיות בלבד ובכל מקרה לא ישמשו לפרשנות.

1.4. הגדרות ההסכם תחולנה גם על הנספחים, אלא אם ייאמר אחרת במפורש, או אם פרשנות כאמור לא תתיישב עם הקשר הדברים.

1.5. הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ואלה הם:

נספח א' -	נספח כללי;
נספח ב' -	שירותי היועץ;
נספח ג' -	לוח זמנים ושילבי ביצוע;
נספח ד' -	שכר ותשלומי היועץ;
נספח ה' -	הצהרה ותחייבות לשמירת סודיות;
נספח ו' -	נספח ביטוח;
נספח ז' -	אישור על קיום ביטוחי המתכנן;
נספח ח' -	רשימת התוכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק.

איגוד ייט"א בע"מ
INSITE-F.U.M
514317320 פ.ח

CONT-5-670

מס' חוזה:

סטטוס:

חתימה

תבנית: יועץ פינוי אשפה

גרסה: 2

פרויקט: נתניה 542 -

מתחם 3

מס' ייט"א

ספק:

בית ווג התחזקות בע"מ
516343746

אמריקה ישראל מנורט ג.ע.
אמריקה ישראל מנורט ג.ע.

נספח ח' - אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט.
נספח ט' - נספח היעדר תביעות.

2. הצהרות היועץ

היועץ מצהיר כדלקמן:

- 2.1 כי הוא מכיר ויודע את כל הנדרש למטרת ביצוע השירותים וכי היט בעל הידע, חניסיון, הכישורים, האמצעים והרשיונות הנדרשים על פי כל דין וכוח האדם המתאים, המאפשרים לו לבצע את השירותים ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למתגה בתווה זה.
- 2.2 כי יספק את השירותים באופן אישי ורצוף, בצורה התעילה ובמימנות מקצועית גבוהה ויקדיש כל הזמן שידרש לשם כך - הכל לשביעות רצון המזמינה.
- 2.3 כי לא יגבה שכר ואו עמלה ואו תשלום כלשהו, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, מצד שלישי אחר כלשהו שיש לו נגיעה למושא השירותים.
- 2.4 כי אין כל מניעה בין בדין ובין בתווה, המונעת או מגבילה את התקשרותו בתווה זה.

3. לוחות זמנים

היועץ מתחייב להשלים את שירותי היועץ במועדים כמפורט בנספח ג'.

4. התמורה

- 4.1 בתמורה למתן השירותים כאמור בתווה זה, במלואם ובמועדים, תשלם המזמינה ליועץ שכר טרחה בשיעורים, במועדים ובתנאים כמפורט בנספח "ד" לתווה זה (להלן: "התמורה").
- 4.2 אין באישור ואו כתשלום התמורה עפ"י תווה זה או כל חלק ממנה, משום אישור כלשהו מצד המזמינה לגבי עצם ביצוע שירותי היועץ ואו טיבם ואו הסכום המגיע ליועץ.
- 4.3 מוסכם במפורש כי התמורה המפורטת והמוגדרת במפורש בנספח "ד" היא סופית ומוחלטת, והיועץ לא יהיה זכאי לשום תוספת מסיבת הימשכות תקופת מתן השירותים מעל למצופה ואו בשל שינויים מכל סוג אחר שיתעוררו עד להשלמת ביצוע השירותים.
- 4.4 המעיימ בגין התמורה ישולם ליועץ כנגד המצאת חשבונית מס כדין ערוכה על שם המזמינה.
- 4.5 תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"י התמורה ע"י המזמינה הינם המצאת אישור רשמי על שם היועץ בדבר ניהול ספרים כדין, כנדרש בחוק, וכן המצאת חשבונית מס כדין בסכום המתאים. כמו כן ככל שהיועץ לא ימצא למזמינה אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, קודם לביצוע כל תשלום ע"י התמורה, ינוכה מס במקור כדין, מכל סכום ע"י התמורה שישולם ע"י המזמינה. למען הסר ספק מובהר ומוסכם כי המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמינה ע"י התמורה בגובה הסכום הנקוב באישור.

מס' תווה: CONT-5-670

תבנית: יועץ פנימי אשפה

פרויקט: נתניה 542 -

מתחם 3

תאריך: 29.08.2018

חתימה: חתומה:

גרסה:

אינסטייט אי.י. בע"מ
INSITE E.U.M.
514317320 פ.ח.

בית וגן החזקות בע"מ

516343746

אשרור תשלום ע"י תמורה בע"מ

אשרור תשלום ע"י תמורה בע"מ

5. מעמד היועץ כקבלן בלבד

5.1 היועץ הינו קבלן עצמאי לביצוע כל התחייבויותיו עפ"י חוזה זה. מוצהר ומוסכם כי אין בין הצדדים ואו בין המזמינה ואו בין מי מטעמה, לבין היועץ ואו עובדי היועץ ואו כל מי מטעמו, יחסי עובד-מעביד.

5.2 היועץ מצהיר ומתחייב כי יישא לבדו בכל התשלומים ואו המסים ואו תשלומי חובה אחרים, החלים ואו שיתולו על היועץ ואו עובדי היועץ בגין מתן השירותים ואו בגין התמורה שיקבל עפ"י חוזה זה ובכלל זה - תשלומי מס הכנסה והביטוח הלאומי שהוא חב בגין מתן השירותים והיועץ יישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכוי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.

5.3 מבלי לגרוע מחאמור לעיל ולחלן, היועץ מצהיר ומתחייב כי אם תידרש המזמינה על ידי היועץ ואו על ידי מי מעובדי היועץ ואו על ידי כל צד ג' מטעמים לשאת בתשלום ואו הוצאה ואו עלות כלשהם, בגין עילות הנובעות מיחסי עובד ומעביד כביכול, ואו מהפסקתם ואו אם יחולו על המזמינה תשלום ואו הוצאה ואו עלות כלשהם כאמור, אזי ישפה היועץ את המזמינה באופן מלא, מיד עם דרישתה הראשונה של המזמינה, בגין כל תשלום ואו הוצאה ואו עלות שיתולו על המזמינה ואו ידרשו ממנה כאמור ואו בגין כל נזק שיגרם למזמינה בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עי"ד. סכום השיפוי כאמור ייחשב חוב המגיע למזמינה מאת היועץ על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמינה רשאית לקזז בגינה סכומים ע"ח התמורה המגיעה ליועץ, כאמור בסעיף 12.1 להלן.

6. אחריות

6.1 היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ בהתאם להוראות חוזה זה בטאמנות, במועדים על פי חוזה זה, במומחיות, בזהירות וברמה מקצועית מעולה, והוא יהא אחראי אחריות מלאה לכל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, חליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים שייגרמו ואו יוטלו על המזמין ואו עובדיו ואו שלוחיו ואו מי מטעמו ואו למתכנן ואו לעובדיו ואו לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחזל של היועץ ואו עובדיו ואו שלוחיו ואו כל מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. היועץ פוטר את המזמין מכל אחריות בגין נזקים שייגרמו כאמור לעיל.

היועץ מתחייב לפצות ולשפות את המזמין באופן מלא בגין כל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, חליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים כאמור לעיל, וכן בגין כל העלויות וההוצאות הנובעות מהאמור לעיל, לרבות שכר טרחת עי"ד והוצאות משפטיות שתהיינה כרוכות בכך, מיד עם דרישתה הראשונה של המזמין. הסכומים הנ"ל ייחשבו חוב המגיע למזמין מאת היועץ על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינה סכומים ע"ח התמורה המגיעה ליועץ. המזמין יאפשר ליועץ להתגונן מפני כל דרישה ואו תביעה כאמור.

6.2 אישור המזמין למסמכים ואו כל גורמים אחרים הקשורים בשירותי היועץ ואו מתן הוראות ליועץ אינו משחרר את היועץ מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי.

מס' חוזה: CONT-5-670

תבנית: יועץ פינוי אשפה

נתיב 542 -

פרויקט:

מתחם 3

גרסה: 2

יזם: אי.י. בע"מ

סטטוס: חתימה

אינסייט אי.י. בע"מ
INSITE E.U Ltd
ח.פ. 514317320

בית וגן החקוקות בע"מ
516343746

אחראי התחזוקות עירונית בע"מ

מפקח ישראל מורים בע"מ

7. ביטוח

- 7.1 מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, על היועץ לערוך ולקיים, על חשבון היועץ, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות היועץ קיימת, את הביטוחים המפורטים במפרט ביטוחי היועץ המצורף להסכם זה כנספח 1' וכן אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח 1', והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("מפרט ביטוחי היועץ" ו"אישור עריכת הביטוח", בהתאמה), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי היועץ עובדים במסגרת ההסכם, יהיה רשאי היועץ שלא לערוך את הביטוח המצוי בסעיף א' לאישור עריכת הביטוח.
- 7.2 ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על היועץ להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים שהוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא רצונם בידי מבטחיו.
- 7.3 כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על היועץ להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תקף ביטוחי היועץ לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 7.1 לעיל.
- 7.4 מובהר, כי גבולות האחריות, הנדרשים במסגרת ביטוחי היועץ, כמפורט באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על היועץ, שאינה פוטרת את היועץ ממלוא החובות על פי הסכם זה.
- 7.5 מוסכם בזאת, כי ליועץ לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
- 7.6 למזמין תחא תזכורת, אך לא תחובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומץ על ידי היועץ כאמור לעיל, ועל היועץ לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שידרשו על מנת להתאים את ביטוחי היועץ, להתחייבויות היועץ על פי הסכם זה.
- 7.7 מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת חבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי היועץ, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.
- 7.8 היועץ פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש, המובא על ידי היועץ או על ידי מי מטעם היועץ לחצרי המזמין או המשמש את היועץ לצורך מתן השירותים, ולא תהיה ליועץ כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל, בגין אובדן או נזק כאמור.
- 7.9 אם לדעת היועץ יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי היועץ, על היועץ לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור.
- 7.10 בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי היועץ, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור, לא יתול לסובת אדם שגרם לנזק בודון.
- 7.11 מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים שהוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם היועץ, על היועץ לדאוג, כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח, בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. לחלופין, ליועץ נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת ביטוחי היועץ.
- 7.12 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על היועץ מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להיעתן על ידי קבלן משנה, ועל היועץ תחול האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין,

CONT-5-670

מס' חוזה:

תבנית: יועץ פנימי אשפה

פרויקט: נתניה 542 -

מתחם 3
אינסטיטוט א"מאינסטיטוט א"מ בע"מ
INSITE E.U Ltd
ח.פ. 514317320

חתימה

סטטוס:

גרסה: 2

בית וגן החזקות בע"מ

516343746

אפיקי ישראל מגורים בע"מ
עבודת המערכת עומדת במל"מ

עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה כאמור, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

7.13. אין בעריכת ביטוחי היועץ כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת ביטוחי היועץ כדי לשחרר את היועץ מחובתו לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

7.14. היועץ מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. היועץ מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב, תשנ"ה-1995 ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שהיועץ, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיהם ו/או קבלני המשנה שלו וטובדיהם, שיעסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בשירותים האמורים באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הניתן.

7.15. הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

8. העברת זכויות והתחייבויות

8.1. אין היועץ רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר או להסב לאחר כל זכות או חובה לפי החוזה, אלא בהסכמת המזמינה בכתב ומראש.

8.2. המזמינה רשאית להעביר בכל עת כל זכות מוכריתיה וכל חובה מחובותיה לפי תווה זה, כפי שיראה בעיניה, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד היועץ.

9. סודיות

היועץ מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת, כל מידע סודי אשר יימסר לו ע"י המזמינה ו/או אשר יובא לידיעתו לגבי המזמינה לרבות תוכניות, שיטות ואסטרטגיות, רעיונות מסחריים, רשימת לקוחות, מחירונים וכל מידע פנימי אחר בנוגע למושא השירותים וכל הדרך בכך (להלן: "המידע") וזאת גם לאחר תום ביצוע השירותים ו/או תפסקת ביצועם.

10. ניגוד עניינים

10.1. היועץ מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מתן שירותי היועץ ע"י חוזה זה לבין עיסוקים אחרים שלו ו/או של מי מטעמו. היועץ מתחייב להודיע למזמינה, מיד וללא כל דיחוי על כל עניין שיש לו כאמור ענין אישי או אחר לגביו אשר עלול ליצור ניגוד עניינים עם מתן השירותים על ידו ע"י חוזה זה ותהא זו חובת היועץ לדאוג להסרת ניגוד העניינים כאמור, מוקדם ככל האפשר.

11. סיום החוזה

11.1. המזמינה רשאית להפסיק את ההתקשרות מושה חוזה זה בכל עת, ובלבד שתודיע על כך ליועץ לפחות 30 יום מראש ובכתב, ובמקרה כאמור, לא תחול עליה כל חובת פיצוי ו/או שיפוי ו/או חזר הוצאות כלשהן בגין בטול החוזה, למעט אותו חלק מהתמורה עבור השירותים שבוצעו עד למועד קבלת ההודעה הניתן, בהתאם למפורט בנספח אי' לחוזה זה.

11.2. היועץ מצהיר כי לא תהיה כל טענה או תביעה בגין ביטול חוזה זה מסיבה כלשהי ע"י המזמינה, לרבות בקשר עם רוחחים צפויים.

11.3. על אף האמור בסעיף 11.1 לעיל זכאית המזמינה לבטל החוזה, לפי שקול דעתה הבלעדי - בלא צורך בהודעה מוקדמת ומבלי שתחול עליה חובה לשלם ליועץ חלק כלשהו מן התמורה בכל אחד מהמקרים הבאים:

אינסייט א.י.ו בע"מ
INSITE-E.U.T.A
514317320 פ.ח

מס' חוזה: CONT-5-670

חתימה: סוסוס

תבנית: יועץ פינוי אשפה

גרסה:

פרויקט: נחיה 542 -

ספק:

בית וגן החזקות בע"מ

516343746

אמריקה ישראל מנורס בע"מ
אמריקה ישראל מנורס בע"מ

- 11.3.1 | היועץ הפר הפר הפר יסודית אחת מהתחייבותיו עפ"י החוזה.
- 11.3.2 | היועץ הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות החוזה ולא תקן התפרה לאחר שקבל התראה על כך מהמומחה בתוך הזמן הנקוב בהתראה.
- 11.3.3 | נבצר מהיועץ או מהמנהל הראשי לקיים את החוזה מסיבת מחלה או מכל סיבה אחרת שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל - יחול הסעיף אם היועץ נפטר, היועץ הגיש בקשה לפשיטת רגל ו/או בקשה למינני כונס, או נעשה בלתי כשר למעולה משפטית או בלתי כשר למתן שירותיו היועץ או אם ארע אירוע דומה.
- 11.3.4 | חל שינוי בהחזקת המניות ו/או בהרכב המנהלים של היועץ.
- 11.3.5 | היועץ הגיש בקשה להקפאת הליכים או להסדר או סידור כלשהו עם או לטובת נושיו או שהוגשה בקשה כנגדו למתן צו קבלת נכסים או למינוי לו או לנכסיו של כונס או מפרק, זמני או קבוע, או אם הוגשה נגדו בקשת פירוק אשר לא בוטלה בתוך 30 יום ממועד שנמסרה ליועץ או ניתן צו או נתקבלה החלטה לפירוקו, וכן במקרה שיש בידי המומין הוכחה לתנחת דעתו שהיועץ נתן או הציע, במשריו או בעקיפין, בעצמו או ע"י אחרים, לאדם אחר, שוחד, מענק או כל טובת הנאה בקשר להשגת ההתקשרות עפ"י חוזה זה ו/או לכל דבר הקשור בבצועה.

12. שונות

- 12.1 | המומינה וזכאית לקזו כנגד כל סכום המגיע ממנה עפ"י חוזה זה ליועץ, כל סכום שלפי קביעתה, מציע לה עפ"י חוזה זה מהיועץ, וכל זכות של היועץ לתשלום מהמומחה כפופה לזכות הקיזוז הנ"ל.
- 12.2 | כל זכויות היוצרים בכל אביו, רעיון, לוגו, פרוספקט, מודעה, תכנית, תצוגה, מצגת משרד וכל פריט דומה אחר, שיעשה בחס שימוש או יבואו לידי ביטוי במסגרת ביצוע השירותים או בקשר לכך - בין אם נוצרו ע"י ו/או עבור ו/או באמצעות ו/או בהשראת היועץ או השפעתו ובין אם לאו - יהיו במעלותה חבלעדית של המומחה, וליועץ לא תחא כל זכות בחס, ולא ישמע בכל טענה באשר לקדימות בשימוש באיזה מאלה או בעריכת שינויים להם.
- 12.3 | חוזה זה ממצה את כל המוסכם בין הצדדים בעניין מתן השירותים ולא תחא נפקות לכל הצעה ו/או הסכם ו/או הבנה ו/או מצג ו/או הבטחה בין בכתב ובין בע"פ, במפורש ו/או מכללא, אשר היו, אם היו, בין הצדדים עובר לחתימת חוזה זה.
- 12.4 | כל שינוי ו/או תוספת לחוזה זה יהיה חסר תוקף אלא אם כן ייערך בכתב ויחתם ע"י שני הצדדים.
- 12.5 | סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או ביצועו ו/או פרשנותו מוקנית לבית המשפט המוסמך מהבחינה העניינית בעיר תל אביב-יפו, ולכל בלבד.
- 12.6 | חוזה זה על נספחיו יחייב את המומחה אך ורק בכפוף לחתימתו כדן ע"י מורשי החתימה של המומחה.

מס' חוזה: CONT-5-670

תבנית: יועץ פינוי אשפה

נתינה 542 - מתחם 3

אגסיס א.י. בע"מ
INSITE E.U. Ltd
514317320 פ.ח

חתימה: סוסוס

גרסה:

ספק: אינסטיט א

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

אגסיס א.י. בע"מ
אגסיס א.י. בע"מ

אגסיס א.י. בע"מ
אגסיס א.י. בע"מ

173 כתובות

כתובות הצדדים הן כמפורט בכתרתו. וכל הודעה שתשלח ע"י אחד הצדדים למשנהו לפי
הכתובות דלעיל, תחשב כמתקבלת בתום 72 שעות מיום השליחה בדואר רשום ואם נשלחה
ההודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות הייבודה אי נמסרה ביד תחשב היא כמתקבלת
ביום משלוח או מסירתה כאמור

ולראית באו הצדדים על החתום:
אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
בית וגן החזקת בע"מ
המומין

אינסטיטוט א"י בע"מ
INSITE
ח.פ. 514317320
אגף מס' 10
חיפה

אני תח"מ, 27/11/25 רציתי מרחיב 27/11/25 מאשר כי הייתי 27/11/25 חס
שחתמו בשם היועץ על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חתימת החברה מחייבת את
היועץ לעניין זה.
תאריך 27/11/25 חתימת עו"ד/ רציתי
רחלי דני
דואת השמן

אינסטיטוט א"י בע"מ
INSITE
ח.פ. 514317320

מס' חוזה: ONT-5-670
חתימה: חתומה

תבנית 'ועץ פינני אשפה'
גרסה: 2

פרויקט: נתיב 12-5
מתחם 3
אינסטיטוט א"י
ספק

בית וגן החזקת בע"מ
516343746

נספח "א"נספח כללי

1.1 הגדרות -

"הפרויקט" – פרויקט לבניית יחידות דיור, שטחי מסחר ומשרדים, חניונים ועבודות פיתוח במתחם - נונייה 542, נתניה 542. מתחם 3: לרבות עבודות פיתוח על, אשר יתוכנן ו/או יבוצע עבור המזמין באתר בקטעים ובשלבם לפי שיקול דעתו.

"התכנית" או "המקרקעין" – תכנית בנין עיר מס' נת/542/26 - מתחם 3 - נתניה על שינויה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הידועים כ-9140.

המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממחשבתו היום והשירותים המוזמנים מן היתוף הינם בהתאם לתכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. היתוף מתחייב להתעדכן בתב"ע ובתוכניות הבינוי על תיקוניהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע ותוכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המזמין.

"הרשות המקומית" – נתניה

"יחווה הפיתוח" – חווה הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין הרשות המקומית.

2.8 המנחל הוא: אלה ברהם

2.10 התכנון יתבצע בסביבת תוכנת REVIT בתלת-מימד, תוך שיתוף, תיאום וקליטת הקבצים ממתכונים ויועצים אחרים באמצעות תוכנה כדוגמת - רמדור. כל תעבורת תקבצים תבוצע באמצעות התוכנה בלבד או תוכנה אחרת לפי החלטת המזמין.

3.2 בעלי המקצוע במשרד היועץ הם:

- א. ראש צוות: אלי אוליאלי
ב. מספר חעובדים המקצועיים במשרד היועץ לצורך מתן שירותי היועץ ע"פ חוזה זה: לעי צורף

3.4 המנחל הראשי במשרד היועץ הוא אדריכל/מהנדס: אלי אוליאלי

5.2 הנושאים הם:

- א. התקדמות שרותי היועץ.
ב. סטיות מלוח הזמנים לרבות סיבת הסטייה.
ג. תאום לוח הזמנים המתחייב מסטיות לרבות תיאור השלכות התאום על הפרויקט.
ד. סטיות מהערכות ו/או תחזיות תקציביות והשלכותיהן.
ה. ריכוז הוראות שנויים.

17.7 שיעור חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין הינו כדלקמן:

25%	אפריקה ישראל מגורים בע"מ
25%	אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
50%	בית וגן החזקות בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-670

חתימה: סטוס:

תבנית: יועץ פימי אשפה

גרסה:

פרויקט: נתניה 542 -

מתחם 3
אינסטיטוט א.י. ספק:

אינסטיטוט
514317320 פ.ח

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

נספח "ב"
שירותי היועץ

התכנון והייעוץ יכלול את התכנון המושלם של מערך פינוי, שינוע, אצירה ומחזור הפסולת בפרויקט ומיקומם והפיקוח העליון על הקמתם כולל תאום כנדרש עם גורמי העירייה וקבלת אישורם.

שירותי המתכנן יכללו:

- א. לימוד ההתנחיות המרחביות והמדיניות העירונית בנושאי פסולת, ותיאום מול בעלי תפקידים רלוונטיים בעירייה, ככל שידרש.
- ב. ייעוץ וניסוח הנחיות פרטניות בנושא הטיפול בפסולת בפרויקט בהתאם לסוג וכמויות הפסולת המיוצרות ודרכי הטיפול.
- ג. ייעוץ ותכנון אופן האצירה והטיפול בפסולת הביתית, לרבות תכנון חדרי אשפה הכולל בין היתר מיכלים, דחסנית, מכש/דחסן קרטונים ואחרים וככל שידרש, פירוט דרכי פינוי ועוד כולל תכנון מערכת פינוי אשפה פנאומטית ככל וידרש.
- ד. מתן הנחיות לאדריכל וליועצי הפרויקט בתחום המתכנן.
- ה. מתן תוויד בכל הקשור להצעות חקבלנים והספקים.
- ו. סיור בשטח הפרויקט לבקרה ופיקוח עליון על העבודה בתחום המתכנן.
- ז. תאום התכנון וההנחיות מול הגורמים הנדרשים ברשויות הכוללים בין היתר את האישורים הנדרשים מכל המחלקות הרלוונטיות של העירייה.
- ח. קבלת כל האישורים הנדרשים להוצאת היתר בניה וטופס 4 מכל הגורמים הנדרשים בדשונות הכוללים בין היתר את האישורים הנדרשים מכל המחלקות הרלוונטיות של עיריית נתניה.

1. **פרוט העבודה ושלביו ביצוע**
העבודה תבוצע על ידי המתכנן בארבעה שלבים כמפורט לחלן והוא כולל בין השאר:

1.1.1. שלב א' – תכנון מוקדם

- 1.1.1.1. ברור הפרוגרמה עם המזמין ויועצי הפרויקט, ביקורים באתר, חקירות מוקדמות, השתתפות בדיונים ובישיבות תכנון, התייעצויות ותיאום עם המתכננים והיועצים האחרים.
- 1.1.1.2. תכנון מוקדם הכולל תוכניות עקרוניות בקנה מידה ובמספר חלומות כפי שידרש ע"י המזמין. התכנון הנייל יתאים לפרוגרמות שיוצגו למתכנן ע"י נציג המזמין, לדרישות כל הגורמים הרלוונטיים והרשויות המוסמכות.
- 1.1.1.3. גיבוש האפיון של מערכת האצירה ופינוי האשפה (כולל מערכת פינוי אשפה פנאומטית ככל וידרש).
- 1.1.1.4. הפצת הנחיות לתכנון/ביצוע המערכות הקשורות למערך אצירה ופינוי האשפה (כולל מערכת פינוי אשפה פנאומטית ככל וידרש):

CONT-5-670

מס' חוזה:

תבנית: יועץ פינוי אשפה

פרויקט: נתניה 542 –

מתחם 3

אינסייט אי.י.

פסק:

גרסה:

חתימה

סטטוס:

אינסייט אי.י. בע"מ

INSITE E.U. Ltd

ח.פ. 514317320

בית ואג החזקות בע"מ

516343746

אפיקה ושראל מנוריס בע"מ

אפיקה ושראל מנוריס בע"מ

אורז, אינסטלציה סניטרית, הזנת חשמל וכדומה.

1.1.5. תאום מערכות האשפה וחדרי האשפה, הדחסיית והמחזור עם דרישות המחלקות הרלוונטיות בעירייה, עם דרישת הרשויות ועם תכנון האדריכל והיועצים האחרים בפרויקט.

1.1.6. ברור ברשויות המוסמכות ו/או גורמים אחרים בקשר לכל הנושאים הקשורים בתכנון פינוי האשפה בפרויקט והתאמת התכנון אליהם.

1.1.7. ייעוץ ומתן כל הנתונים הדרושים ומסירת כל המידע הנדרש למנהל, למתכננים וליועצים האחרים מהמתכנן.

1.1.8. קבלת אישור היועצים הרלוונטיים לתכנון המוקדם ואישור התכנון המוקדם של היועצים האחרים ככל שידרש על ידי המתכנן.

1.1.9. תאום ותכנון גודל ומיקום חדרים בהתאם לפרוגרמה ולתכנון האדריכל, ותאום דרכי הגישה אליהם והתשתיות הדרושות.

1.1.10. הכנת אומדן ראשוני לפרויקט בתחום המתכנן ומסירת נתונים ליועצים האחרים להכנת אומדן משוער של הפרויקט.

1.1.11. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים לשם השלמת התכנון המוקדם.

2.1 שלב ב' - תכנון סופי

2.1.1. הכנת כל התוכניות, ההחלטות, המפרטים והתיאורים והחישובים הדרושים, בק.מ. לאישור סופי של המזמין והיועצים לפני התחלת שלב תוכניות העבודה ואישור התכנון הסופי של היועצים, ככל שידרש על ידי המתכנן.

2.1.2. תאום עם המתכננים והיועצים בפרויקט של מערכת פינוי ואצירת האשפה לרבות: פתחים דרושים ברעני חבניניים למעבר שוט אשפה ורטיקלי בבניין, אורז ומיזוג אוויר בחדרים, פתחויות ניקוז, נקודות חזנת מים, מפרידי שומן, נקודות חשמל וכד'.
2.1.3. הכנת התוכניות והמסמכים הדרושים לתאום וטיפול בקבלת אישור הגורמים הרלוונטיים והרשויות המוסמכות לתכנית עיצוב ולהיתרי בניה וככל ונדרש בטופס אכלוס.

2.1.4. חתימה על כל המסמכים, התכניות והבקשות, אשר חתימת המתכנן תידרש עליהם עד לקבלת תעודת גמר לפרויקט, כאחראי לתכנון, לפיקוח עליו ולביקורת בתחום האשפה, לרבות בקשות לחיתרי בניה, בקשות לטפסי 4 אכלוס ובקשות לתעודות גמר.

2.1.5. הכנסת תיקונים ושינויים בכל התכניות והמסמכים אשר נערכו על ידי המתכנן במהלך ביצוע התכנון לפי דרישת המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות, באישור המזמין, וטיפול באישורם כולל קבלת היתרי בניה מתוקנים.

2.1.6. הכנת מפרט וכתב כמיות לכל פריטי מערך אצירה ופינוי האשפה (כולל מערכת פינוי אשפה פנאומטית ככל ויידרש), ועריכת נדרש לצרכי המכרזים בין חקבלנים. עדכון האומדן המשוער של הפרויקט בתחום המתכנן.

2.1.7. בדיקת מפרטי ותוכניות המכר, לרבות התאמתם לתכנון, ואישור הנוסח ו/או עדכון התכנון לפי הנחיית המזמין.

2.1.8. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים לחשלמת התכנון הסופי.

אינסייט א.י. בע"מ
INSITE E.U.
514317320 פ.ח.

מס' חוזה: C'ONT-5-670

חתימה:

סטטוס:

תבנית: יועץ פים אשפה

גרסה:

פרויקט: נתניה 542 -

יתחם 3

אינסייט א

ספק:

בית וגן החקיקות בע"מ
516343746

אחראי תוכנית עיצוב

אחראי תוכנית עיצוב

3.1 שלב ג' - תכנון מפורט

- 3.1.1 הכנת תוכניות עבודה מפורטות ומוסברות בק.מ בהתאם להנחיות המנהל ו/או המפקח, הכוללות פרטים, מפרטים ותנאים לביצוע העבודה בתחום המתכנן הכוללות:
- הצגת סוגי המתקנים השונים, והנחיות להכנות להתקנתם ומיקומם.
 - תוכנית ניהול פסולת המסבירה באופן מפורט דרכי טיפול בפסולת: דרכי הפיטה, טיפול, שינוע ומחזור החל משלב הבניה ולאחר אכלוס.
 - מפרטים ודרישות של מתקני מערך האשפה.
 - תרשים ובו מערך שינוע אצירה ופינוי של האשפה בפרויקט.
 - העברת פרטים מיוחדים במידה וידרש.
 - תוכנית תחזוקה עתידית למכלי האשפה, שוט, דחטניות, חדרי אשפה וכיו"ב.
- 3.1.2 הכנת תכנית כללית של מערכות וחדרי האשפה. תוכניות אלה יותאמו לתוכניות המתכננים והיועצים בפרויקט.
- 3.1.3 תאום ואישור התוכניות של המתכנן עם תוכניות המערכות בפרויקט, האדריכל ושאר יועצי הפרויקט.
- 3.1.4 בדיקה ותאום תוכניות הקונסטרוקציה והאדריכלות על מנת לוודא את הפתחים שהושארו למערך האשפה והחדרים תוכננו כנדרש בהנחיות המתכנן וכן בדיקת תוכניות חשמל ואינסטלציה לצורך תכנון הדרישות למערך האשפה.
- 3.1.5 הכנת מפרטים טכניים וכתבי כמויות המתאימים למפרטים הכלליים ולכתבי חכמויות המקובלים על המזמין בצורה שיכללו את כל המערכות המתוכננות, תוך בדיקה של העדר כפילות עם מפרט מלאכה אחר בבניין ובדיקה של תוכניות, מתקנים ומערכות, אף אם תוכנו ונערכו על ידי מי מהיועצים האחרים. כתבי חכמויות יוכנו לפי מתכונת הנהוגה אצל המזמין של מכללי עבודות ו/או כמויות מפורטות למדידה.
- 3.1.6 הכנסת תיקונים ושינויים בכל התוכניות והמסמכים אשר נערכו על ידי המתכנן במהלך ביצוע התכנון לפי דרישת המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות, באישור המזמין, וטיפול באישורם כולל קבלת חיתרי בניה מתוקנים.
- 3.1.7 הכנת אומדן מפורט של ערך מתקני האשפה, מבוסס על המפרטים וכתבי חכמויות ותוך ציון מדד המחירים לצרכן, הידוע במועד הכנת האומדן.
- 3.1.8 חתימה בפני הרשויות על כל ההתחייבויות הנדרשות והוצאת כל מסמך שיידרש על ידי הרשויות ו/או המנהל בתחום מתכנן.
- 3.1.9 בדיקה חוזרת של מפרטי ותוכניות המכר, לרבות התאמתם לתכנון, ואישור הנוסח ו/או עדכון התכנון לפי הנחיית המזמין.
- 3.1.10 מובהר בזאת שמתכנן יכין, באם יידרש, מסמכים למכרזים עד לפני השלמת התכנון המפורט.
- 3.1.11 מתן חוות דעת טכנית ויעוץ בכל הקשור לבקשות לקבלת חצעות בין קבלנים לביצוע העבודות נשוא העבודה התכנונית או חלקים ממנה, בהכנת מכרזים ופרסומם.

CONT-5-670

מס' תזזה:

תבנית: יועץ פינוי אשפה

פרויקט: נתניה 542 -

אינסטיטוט א.י.מ. נ.

INSITE E.U. Ltd

514317320 פ.ח.

חתימה:

מסמכים:

גרסה:

מסמכים: 3

אינסטיטוט א.י.מ. נ.

בית וגן החזקות בע"מ

516343746

אשרות חשודות ליועץ כל"מ

אמריקה ישראל מודרים בע"מ

- 3.1.12 בדיקת הצעות הקבלנים ומתן חוות דעת, השתתפות במו"מ מול הקבלנים, ניתוח ההצעות והכנת טבלת השוואה ממחושבת באלטרנטיבות השונות ומתן חוות דעת למזמין בקשר להצעות הקבלנים.
- 3.1.13 השתתפות בסיוור קבלנים, בשיחות תכנון, בדיונים, הכנת תשובות לשאלות הקבלנים והגשתן למנהל.
- 3.1.14 הכנת רשימות ציוד מפורטות אשר יהא על הקבלן להציג בגין תוכניות יצור או קטלוגים או חלקים או פרטי ציוד עצמם או דוגמאות וכיו"ב.
- 3.1.15 הכנת רשימות בדיקות של פרטים או חומרים או מערכות אשר הקבלן ידרש לבצע במהלך תקופת הביצוע, כולל הפניה למכונה בדיקה מתאימים.
- 3.1.16 הכנת פרוגרמה של בדיקות מסירה.
- 3.1.17 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים להשלמת התכנון המפורט.
- 4.1 שלב ד' - חפיקות העליון**
- 4.1.1 ביקור באתר בהתאם להתקדמות הבניה ולפי דרישת נציג המזמין או הקבלן המבצע לצורך אישור אופן ביצוע העבודה. המחיר כולל עד 2 ביקורים בכל מגרש לצורך פיקוח עליון. כל ביקור נוסף בעלות של 1500 ₪ + מע"מ.
- 4.1.2 בחינת תוכניות העבודה של הקבלנים אשר זכו בעבודות, עד אישור תוכניותיהם ליצור.
- 4.1.3 פיקוח עליון על ביצוע והתקנת מערכת פינוי האשפה (כולל מערכת פינוי אשפה פנאומטית ככל ויידרש), בהתאם לתוכניות וליתר המסמכים ועל ביצוע התיקונים שהקבלן חייב בהם, בין לפני מסירת הפרויקט ובגמר תקופת תבדק והאתריות, וכן הגשת דוחות פיקוח עליון בתדירות ובמועדים שיקבעו ע"י המנהל ואו המפקח.
- 4.1.4 שילוב הפיקוח העליון של היעצנים לגבי ביצוע של הפרויקט בתחומו של היועץ.
- 4.1.5 בדיקה באתר ומחוצה לו באם הקבלן והספק הביט את תוכניות המתכנן ואת הוראותיו.
- 4.1.6 ייעוץ ותמלוצה לגבי בחירה, בדיקה ואישור חומרים וציוד ובכלל זה בדיקת חציוד וחומרים לרבות קטלוגים, שרטוטים או פרטים עפ"י חרשימה אשר נמסרה לקבלן מראש או שתימסר, ואישור חפריטים או פסילתם או דרישה להשגת תיקונים. בנוסף, אישור בדיקות אשר נעשו ע"י מכונה בדיקה או ע"י הקבלן לפי פרוגרמה שמסר לו היועץ.
- 4.1.7 הדרכה ומתן הסברים ומענה לשאלות למנהל, למפקח ולקבלן בעניין ביצוע מתקני האשפה.
- 4.1.8 עדכון תוכניות העבודה בהתאם לשינויים שבוצעו בזמן הביצוע.
- 4.1.9 מתן יעוץ לפתרונות במקרים בהם יתגלו כשלים בבצוע העבודות לעומת התכנון.
- 4.1.10 השתתפות בסיוור למסירה של חדרי דחיסות, האשפה והמתזור לחברת תניהול ולרשויות הרלוונטיות בעירייה, וידוא התאמת לדרשותיהם.
- 4.1.11 השתתפות בקבלת העבודות אישור גמר ביצוע העבודות בתאום עם האדריכל והמפקח והעברת רשימת ליקויים לתיקון למפקח ואו למזמין.
- 4.1.12 ייעוץ למזמין והשתתפות בבירורים ובסיוור עם הקבלן לביצוע העבודות נשוא העבודה התכנונית בזמן ביצוע הפרויקט והתאמתן לתנאי החוזים עם קבלני העבודות, הן לפני מסירת העבודות והן בתקופת הבדק.

אינסייט א.י.ו בע"מ
INSITE E.U. Ltd
ח.פ. 514317320

CONT-5-670

מס' חוזה:

חתימה:

תבנית: יועץ פ"מ אשפה

גרסה:

פרויקט: 542

מחצית 3

מחצית 3

ספק:

בית וגן החזקות בע"מ

516343746

אמריקה ישראל מגורים בע"מ

4.1.13 בדיקה ואישור תוכניות עדות ותיק המתקן שיכין הקבלן שאמור לכלול בין היתר תעודות אחריות, חוראות הפעלה ואחזקה של המערכות הכללות במתקן, וכן הכנת תוכניות הביצוע על רקע התוכניות המקוריות תוך ציון כל השינויים שחלו בזמן הביצוע לפני תוכניות עדות עם מדידות AS-MADE שתימסרנה על ידי הקבלן המבצע למתכנן, ומסירתם למזמין ע"י מדיה דיגיטלית.

4.1.14 סיוע בקבלת אישור הרשויות המוסמכות בפרויקט לאחר השלמת העבודות וקבלת תעודת גמר. קבלת סופית של המתקנים עם נציגי הרשויות לצורך קבלת טפסי 4 אכלוס.

4.1.15 אישור התשבון הסופי של הקבלן לביצוע העבודות נשוא העבודה התכנונית. תאום חלקי התשבון הסופי של הקבלן, בעבודות שבגדר מומחיות היועץ ולאחר שאלה אושרו על ידי (האישור יהיה על בסיס מדידת כמויות אשר תתבצע על ידי המפקח) וכן השתתפות בפגישות הדרושות לצורך גמר התשבון הסופי, בהשתתפות הקבלן, המפקח והמנהל עפ"י דרישת המנהל ובחתימה לצורך.

4.1.16 הכנה וחתימה על כל מסמך שידרש ע"י הרשויות במהלך הביצוע עד למעורר קבלת אישור לאכלוס ותעודת גמר.

4.1.17 סיוע למזמין במתן מענה לכל פניות שיופנו אליו בקשר לתכנון ביצוע ותפעול המתקן גם לאחר תקופת הבדק ויעץ למזמין בדבר תפעול ואחזקת המתקן.

4.1.18 השתתפות עם המזמין בהגנה בפני תביעות בקשר עם תכנון וביצוע המתקן, על דרך של הצטרפות כנתבע וא/א מסירת עדות מטעם המזמין, והמצאת כל מסמך בקשר עם התכנון, אשר דרוש למזמין לשם ניהול תהגנה, לפי דרישת המזמין ומיד עם דרישתו הראשונה.

4.1.19 כדי למלא משימות אלו יבקר המתכנן באזור הבניה לפחות בכל אחד מהשלבים הבאים:

- ביצוע חדרי אשפה, דחסנית ומחזור.
 - התקנת הדחסניות.
 - התקנת שוטי האשפה.
 - סיורים עם מחלקות הרלוונטיות בעירייה באתר ומחוצה לו.
 - כל יתר הדרוש לפיקוח עליון וביקורת על הביצוע.
- 4.1.20 השתתפות בקבלת אישור תברואתי של הרשות לאכלוס ותעודת גמר.
- 4.1.21 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים לשם השלמת הפיקוח העליון.

2. כללי

2.1 היועץ ייגש לביצוע כל אחד משלבי התכנון השונים, לאחר שקיבל תחילה הודעה בכתב על כך מאת המנהל ביחס לכל שלב בנפרד.

2.2 מבלי לגרוע באמור לעיל ולמען הסר ספק, מובהר בזאת, כי העבודה כוללת, בין היתר, גם ביצוע בדיקות תכנוניות, הכנת מערכים להצגה ללקוחות, השתתפות בפגישות והצגת החומר הנ"ל ללקוחות, לרבות תיאום המתכנים האחרים והגשת המסמכים הרלוונטיים לרשויות המוסמכות וכן כל משימה נוספת הנדרשת לביצוע נאות של עבודות התכנון וא/א הפיקוח העליון והקשורה בתחום התמחות היועץ.

2.3 היועץ מצהיר בזאת כי לא יקבל כל תמורה מכל סוג שהוא בין במישרין ובין בעקיפין מכל קבלן וא/א ספק וא/א אדם אחר הקשור בביצוע העבודות בפרויקט וכי התמורה היחידה שיקבל עבור

אינסטיטוט א.י.ו. בע"מ

INSITE E.U. Ltd

514317320 פ.ח

CONT-5-670

מס' חוזה:

תבנית: יועץ פינוי אשפה

פרויקט: תחנה 542 -

מתחם 3

אינסטיטוט א.י.ו. בע"מ

תאריך: 29.08.2018

חתימה: סטטוס:

גרסה:

בית וגן הרוקת בע"מ

516343746

אשרה תמורה עליונות בע"מ

אשרה תמורה עליונות בע"מ

ביצוע העבודה הינה התמורה המוסכמת שיקבל מהמומין עפ"י תווה זה. היועץ מאשר כי כל הפרה מצידו של האמור לעיל, תקנה למומין זכות לקזז את הסכום שיתקבל על דיו מצד ג' כל שהוא, מהסכום שאמור להשתלם על פי תווה זה וכן הזכות לבטל את החוזה והכל מבלי לפגוע בזכויות המומין לכל סעד אחר ואו נוסף כנגד היועץ על פי חוזה זה ואו על פי כל דין בנין ההפרה הנ"ל של היועץ את החוזה.

- 2.4 למען הסר ספק, מובהר, כי היועץ יכין תכניות ומכרזים ככל שיידרש, בהתאם לשלבי הביצוע בפרויקט וכפי שייקבע על ידי המנהל. היועץ מאשר כי ידוע לו שהחברה רשאית לצאת במספר מכרזים, לרבות פיצול מכרזים, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, וכי העבודה כוללת ליווי של כל המכרזים על ידי היועץ, כפי שיוהר לו המנהל מעת לעת וכי לא תהיה ליועץ כל טענה לגבי ריבוי המכרזים בפרויקט ולא ישולם ליועץ בשל כך כל תשלום נוסף.
- 2.5 היועץ יחתום במהלך תקופת התכנון והביצוע על כל טופס שידרש והקשור לעבודה ההנדסית, בין אם לצורך הוצאת היתר בנייה או טופס אכלוס או תעודת גמר, או כל צורך אחר לפי החלטת מנהל.
- 2.6 אין היועץ רשאי לתת חזרות במישרין לקבלן ואו לנהל משא ומתן עם הקבלן, לרבות ביחס למחירים או לדרכי ביצוע, אלא באמצעות נציגו המוסמך של המומין.
- 2.7 היועץ מתחייב להעלות לאתר ניהול הקבצים את כל הקבצים ולשמור קבצים וסט תוכניות עד לאחר סיום הביצוע בשטח של העבודות, כך שניתן יהיה לבצע מהם העתקות, צילומים וכך שניתן יהיה לבצע בהם תיקונים ושינויים.
- 2.8 היועץ מתחייב להעמיד לפי דרישת המנהל ואו חמפקח מהנדס מוסמך מטעמו אשר יהיה נוכח באתר הפרויקט, וזאת לאורך כל תקופת ביצוע העבודות ובהתאם להנחיות המנהל.
- 2.9 לאחר כל ביקור של היועץ באתר או במפעל יצרן לורות יגיש היועץ לנציג המומין דו"ח בכתב ובו יציין את התרשמותו ואת הערותיו לגבי ביצוע העבודות. בגמר העבודות יגיש היועץ לנציג המומין הצהרה כי בדק את ביצוע העבודות, מצא אותן תואמות לתוכניתו ולתקנים מחייבים וכי בוצעו לשביעות רצונו. ללא דוחות והצהרה אלה לא תשולם למתכנן יתרת שכרו עבור פיקוח עליון.
- 2.10 ייעוץ למומין בדבר תפעול ואחזקת המתקן.
- 2.11 המומין רשאי להזמין אצל היועץ את כל שלבי התכנון המפורטים בנספח זה ואו חלק מהם ואו שירותים נוספים מעבר להם.
- 2.12 בנוסף למפורט לעיל, תכלול העבודה כל משימה נוספת, הנדרשת לביצוע נאות של עבודות התכנון הרשמי ואו הפיקוח תעליון והקשורה בתחום התמחות היועץ.
- 2.13 היועץ מצהיר כי טרם יחזיר לחברה ואו למפקח את התיקים לקבלת הצעות כדי שיועברו לקבלנים השונים, יעבור כל תיק בדיקה בין היתר על מנת לוודא כי החתומות יושמו בבקשות לקבלת הצעות.

3. יובהר בדלקמן:

- 3.1 כל קבצי התכנון והמסמכים השונים יוטענו למערכת רמזור, תעבורת המידע היחידה הקבילה בפרויקט.

מ"ח חוזה: CONT-5-670
תתימה: 010000
פ.ח. 514317320

תבנית: יועץ פינוי אשפה
גרסה: 2

פרויקט: תווה 542 - מתחם 3
פסק: אינסטיט א.י.נ.

בית וגן הנזקקות בע"מ
516343746

הפריקה ישראל מגורים בע"מ

אגף קהילה ופיתוח עירוני בע"מ

נספח "ג"לוח זמנים ושלבי ביצוע

לוח הזמנים ליועץ כל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מנעת לעת על ידי המנהל. לוח הזמנים לפיקוח העליון - ברציפות מתחילת ביצוע העבודות ועד להשלמתן כולל תקופת הבדק, ככל שידרש על ידי המנהל.

היועץ ימסור את התוכניות ו/או המסמכים לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והתוכניות ו/או המסמכים לא יחשבו כמושלמים עד לקבלת אישור המזמין.

העביר המזמין ליועץ הערות או הנחיות נוספות לגבי התוכניות ו/או המסמכים, יעדכן היועץ את התוכניות ו/או המסמכים תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו לבין המזמין, ואולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עבור אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שהמזמין ימציא ליועץ תעודתיו ו/או הנחיותיו לגבי תוכניות ו/או מסמכים שהוגשו לו על ידי היועץ בתוך 30 יום ממועד הגשתן למזמין.

אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת החוזה יעביר היועץ לוח זמנים ראשוני לאישור המנהל תוך 7 ימים ממועד החתימה.

אינסטיטוט א.י.ו בע"מ
INSITE Ltd
ח.פ. 514317320

מס' חוזה: CONT-5-670

סטטוס: חתימה

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

תבנית: יועץ פינוי אשפה

פרויקט: נתיבי 593 -

מתחם: 3

גרסה: 1

ספק: אינסטיטוט א.י.ו

אשרה מעודדות עיריית בע"מ

נספח "ד"שכר ותשלומי היועץ

1. תמורת ביצוע מלוא שירותי היועץ, כמפורט בנספח ב', ישלם המזמין ליועץ את שכר היועץ בשיעורים כדלקמן:
- סכום קבוע ומוחלט של 94,500 ש"ח (במילים: תשעים וארבע אלף, חמש מאות ש"ח).
- מובהר כי השירותים יכללו שירותי תכנון מלא ופיקוח עליון עבור מגרשים 102,101,100 ותכנון במסגרת תכנית עיצוב אדריכלי עבור יתר המגרשים בתחום הקו הכחול של התב"ע.
2. הסכום המפורט בסעיף 1 לעיל יהיה צמוד למדו תמחירים לצרכן בגין חודש פברואר 2025 (העומד על 101.5 נקודות) עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.
3. למען חסר ספק:
- 3.1 מובהר כי שכר היועץ ומועדי התשלום הינם סופיים ומחלטים, והם לא ישתנו מכל גורם שהוא, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, קצב הבניה, צורת ביצוע הבניה (קונבנציונלי ואו טרומי ואו מתועש) ואו מידת, אופי וסוג השינויים שידרשו ע"י המזמין.
- 3.2 שכר התכנון כולל את כל המפורט בתוזה על כל נספחים, לרבות נספח ב'.
- 3.3 בנוסף לכל תשלום ישולם ליועץ מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י היועץ והמצאת כל אישור נוסף ע"פ כל דין, לרבות אישור על יתחלו ספרים ואישור על ניכוי מס במקור.
- 3.3 תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא קיום כל התחייבויות היועץ על פי תוזה זו, השלמת כל עבודות התכנון הכלולות בשכר היועץ ומסירת כל המסמכים והתוכניות למוזמין.
4. שכר היועץ ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שירותי היועץ כמוגדר בתוזה כדלקמן:
- | | | |
|----|---|------|
| א. | לאחר גמר תכנון מוקדם ותאום ראשוני מול היועצים | 20% |
| ב. | אישור הרשויות לתוכנית עיצוב | 5% |
| ג. | לאחר גמר תכנון סופי | 17% |
| ד. | אישור הרשויות לנספח אשפה | 20% |
| ה. | קבלת היתר בניה | 3% |
| ו. | לאחר גמר תכנון מפורט למכרז – כולל פרטים והכנת אומדן | 20% |
| ז. | במהלך פיקוח עליון במהלך הבניה | 10% |
| ח. | קבלת תעודת גמר לאיכלוס, חשבון סופי וחתימה על תעודת תבניות | 5% |
| | סה"כ | 100% |
5. למרות האמור בסעיף 4 לעיל רשאי המזמין לשלם ליועץ מקדמות בגין קידום התכנון אשר יקוּוּ משלבי התשלום עפ"י קביעתו הבלעדית של המזמין.
6. היועץ יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש לכל חשבון יצרף היועץ אישור מאת חברת הביטוח על קיומם של הביטוחים המפורטים בתוזה בנוסח המצורף כנספח "ז" לתוזה.
7. המזמין ישלם את שכר היועץ בתוך 45 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.

אינסייט א.י.י.
SIN E.U.Hd
514317320 פ.נ

מס' תוזה: CONT-5-670
חתימה: סטטוס:

פרויקט: גתיה 542 –
מתחם 3
אינסייט א.י.י.
תבנית: עץ פינוי אשפה
אמריקאית
2

בית וגן תחזוקת בע"מ
516343746

אשרה ותחזוקת עיריית בע"מ

נספח "ה"

תאריך :

לכבוד

מנהל
יחידת ג' 1 ג' אור יהודה
520034746

אפריקה תתחדשות עירונית בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 514639525

בית וגג החזקות בע"מ
אבא הילל 17 א' רמת גן
ח.פ. 516343746

א.נ.

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד חברת אינסייט א.י. הפועל בשם חברת אינסייט א.י. המספק שירותים לחברת אינסייט א.י., מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

1. אני מועסק על ידי אינסייט א.י., המבצעת עבורכם תכנון יועץ פינוי אשפה בפרויקט נתניה 542 – מתחם 3 נתניה 542
2. ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל אינסייט א.י. עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן:
"מידע חסוי" – מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ואו בכל כלי ואו אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם ואו לפרויקט הנ"ל ואו לשירותים הניתנים לכם ע"י אינסייט א.י.
3. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.
4. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ואו מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.

אינסייט א.י. בע"מ
INSITE E.U. Ltd
ח.פ. 514317320

מס' חחה: CONT-5-670
סטטוס: חתימה

תבנית: יועץ פינוי אשפה
גרסה:

פרויקט: נתניה 542 –
מתחם 3
אינסייט א.י. 790

בית וגג החזקות בע"מ
516343746

אפריקה תתחדשות עירונית בע"מ

אפריקה תתחדשות עירונית בע"מ

5. הנני מאשר כי התחייבויותי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

אינסטיטוט א"י - ע"מ
~~INSITU~~
 ח.פ. 514317320

שם: אורי אלוט
 ת.ז.: 089636407
 כתובת: החורגון 7, באר שבע

ימחק את המיותר

אינסטיטוט א"י - ע"מ
~~INSITU~~
 ח.פ. 514317320

מס' חוזה: CONT-5-670

סטטוס: חתימה

בית וגן החזקות בע"מ
 516343746

תבנית: יועץ פינוי אשפה

גרסה: 2

פרויקט: כתיבה 542 - מתחם 3

ספק: אינסטיטוט א"י

אשרה הסודות עדינה בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

נספח ו' - נספח ביטוח

1. מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי תוזה זה או על פי דין, על היועץ לערוך ולקיים אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל על חשבון היועץ למשך כל תקופת השירותים, את הביטוחים המפורטים להלן:

1.1. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכיסוי תבונה על פי דין בגין נזק לגוף או לרכוש בגבול אחריות בסך של 1,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בגין תבות שתוטל עליו עקב מעשי או מחדלי היועץ, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

1.2. ביטוח תבות מעבידים לכיסוי תבונה על פי דין בגין נזק גוף או מזהל מקצועית שיגרמו לעובדיו עקב ותוך כדי עבודתם בגבול אחריות בסך של 20,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בשל תבות שתוטל עליו ככל שייחשב כמעביד של מי מעובדי היועץ.

1.3. ביטוח אחריות מקצועית לכיסוי תבונה של היועץ על פי דין בשל מעשה או מחדל מקצועי של היועץ או של מי מטעמו בגבול אחריות בסך של 1,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בשל תבות שתוטל עליו בגין מעשי ואו מחדלי היועץ, וזאת מבלי לגרוע מהכיסוי הביטוחי בגין תבות היועץ לנוקי המזמין. הכיסוי הביטוחי יחול על מקרי ביטוח אשר אירעו החל ממועד תחילת מתן השירותים לפחות, אף אם מועד זה חל לפני מועד תחילת הפוליסה.

2. על ביטוחי היועץ יחולו ההוראות הבאות:

2.1. תריג "רשלנות רבתני" יבוטל בכל ביטוחי היועץ, אולם לא יהיה בכך כדי לגרוע מזכויות המבוטחים או מחובות המבוטח על פי הדין.

2.2. הביטוחים יכללו הוראה לפיה אי קיום תנאי פליסות הביטוח על ידי היועץ בתום לב לא יפגע בזכויות המזמין מכוח ביטוחי היועץ

3. על אף האמור בסעיף 1 לעיל, מוסכם כי:

3.1. ככל ולא מועסקים עובדים על ידי היועץ, היועץ רשאי שלא לערוך ביטוח תבות מעבידים. מוסכם כי המצאת אישור ביטוח תתום ע"י מבטחו של היועץ ללא ביטוח תבות מעבידים דינה כהצהרת היועץ כי אינו מעסיק עובדים. במידה ויגרס נזק לעובד של היועץ בעת שלא היה ביטוח תבות מעבידים בתוקף, ישפה היועץ את המזמין בגין תבות שתוטל עליו כמעביד (ככל שתוטל) עקב נזק כאמור בהתאם להיקף השיפוי שהמזמין היה יכול להיות זכאי לו מכוח ביטוח תבות מעבידים של היועץ אילו היה ליועץ ביטוח תבות מעבידים בתוקף.

3.2. ביטוח אחריות מקצועית יערך למשך כל תקופת מתן השירותים וכן למשך 3 שנים נוספות לאחר תום תקופת השירותים.

אינסייט א.י.ו בע"מ
INSITE E.U Ltd
ח.פ. 514317320

מס' תוזה: CONT-5-470

סטטוס: חתומה

בית וגן החזקות בע"מ

516343746

תבנית: יועץ פינוי אשפה

פריקט: נתניה 42-3

מתחם 3

גרסה: 2

אינסייט

אמריקה ישראל מנורים בע"מ

אמריקה ישראל עיריית בע"מ

4. היועץ יישא בתשלום הפרמיות עבור ביטוחי היועץ ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי פוליסות הביטוח הנ"ל.
5. על היועץ להמציא למזמין טרם תחילת מתן השירותים וכתנאי לביצוע כל תשלום ע"י התמורה, אישור עריכת ביטוח המסומן כנספח 11 כשהוא חתום בידי מבטח היועץ. על היועץ להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי היועץ לתקופת ביטוח נוספת, מדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף.
6. גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי היועץ הינם דרישה מזערית, המוטלת על היועץ, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של היועץ לפי הסכם ואו על פי דין, ואין בה כדי לשחרר את היועץ ממלוא החבות על פי הסכם זה ואו על פי דין.
7. יובהר כי אין בדרישות הביטוח המפורטות בנספח זה כדי לגרוע מאחריות היועץ לבחון את הסיכונים הכרוכים בפעילותו במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה, ולדאוג לקיומם של ביטוחים נאותים בשים לב לחיקף ולמהות השירות. ליועץ לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לביטוחים, לחיקפם, טיבם ולגבולות האחריות המפורטים בנספח זה.
8. המזמין רשאי לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומציא על ידי היועץ כאמור לעיל, ועל היועץ לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי היועץ להתחייבויות היועץ על פי הסכם זה. מוצהר ומוסכם כי זכות המזמין לבדוק את אישור עריכת הביטוח ולדרוש השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או על מי מטעם המזמין כל תובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי היועץ או לגבי העדרם וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.
9. היועץ פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין (לרבות את מנהל הפרויקט) ואת כל מי שהמזמין התחייב בכתב לשפוטו טרם קרות חנק, מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו, המובא על ידי היועץ או מי מטעם היועץ לחצרי המזמין ואו המשמש לצורך מתן השירותים ולא תהיה ליועץ כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנוכרים לעיל בגין אובדן ואו נזק כאמור, ובלבד שהפסדו כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בודד.
10. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ולעניין אחריות היועץ על פי הסכם זה ואו על פי דין בקשר לשירותים הניתנים באמצעות קבלני משנה מטעמו, היה והשירותים או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם היועץ, על היועץ לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי וחיקף ההתקשרות עמם. מובהר בזה כי האחריות למתן השירותים מוטלת על היועץ במלואה, וזאת בין אם ניתנו במלואם או בתלקם ע"י קבלני משנה מטעמו.

11. נספח הביטוח הינו מעיקרי החסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם.

אינסייט א.י. בע"מ
INSITE Ltd
פ.ח 514317320

מס' חוזה: CONT-5-670

סטטוס: הנימה

תבנית: יועץ פינני אשפה

גרסה: 2

פרויקט: נתניה 542 -

חתימה 3

ספק: אינסייט א.י. בע"מ

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

אשרייה מורחבת עד תחילת ב"מ
אשרייה מורחבת עד תחילת ב"מ

נספח "ז"רשימת התוכניות והמסמכים שעל היועץ להנפיק

למען הסר ספק יובהר כי מסמך זה מהווה השלמה והבהרה לנספח ב' ובכל מקרה אינו גורע ממנו.

1. חוות דעת יועץ אשפה

מסמך מרכזי שמתאר את הפתרון הכולל לניהול האשפה בפרייקט:

היקפי פסולת לפי שימושים (מגורים, מסחר, חנוונים וכו')

שיטות הפינוי (רגילה/שאיבה/דחסנים/פיר אשפה)

ציוד נדרש

תדירות פינוי

התחשבות בתנחיות הרשות המקומית

2. תכנית פינוי אשפה (גרפית)

תכנית סכמתית (בגרמזקה) המציגה:

מיקום חדרי אשפה בכל מגדל

צירי תנועה לפינוי האשפה (מסלולי פינוי ידניים / רכבים)

נקודת כניסת משאית פינוי

מיקום דחסנים/מכולות

קשר בין קומות

הפרדת זרמים (אשפה אורגנית, מתזר, גזם וכו')

3. פרטי חדר אשפה ותוכניות 1:50

שרטוטים ותחכים של חדרי האשפה עם פירוט:

מידות

חיפוי רצפה וקירות (עמידים לנוזלים/רית)

ניקוז

אורזר (טבעי או מכני)

שערים ודלתות

אמצעים למניעת מזיקים

מיקום ציוד האשפה בחדרי האשפה (תכניות 1:50)

אינסייט אי.יו בע"מ
INSITE E.U.Ud
ח.פ. 514317320

מס' חוזה: CONT-5-670

סטטוס: חתימה

בית וגן הרזקות בע"מ
516343746

תכנית: יועץ פינוי אשפה

גרסה:

פרויקט: נתניה 542 -

מחזור 3

ספק: אינסייט אי.יו

אשרה ישראל מגורים בע"מ
אשרה ישראל מגורים בע"מ

4. תכנית ציוד לאיסוף ופינוי

סוג המכלים, דחסנים, פירי אשפה, מעליות אשפה, מיכלים מוטמנים (אם יש)

מקייט ודגמים מוצעים (אם נדרש)

מקום לאחסון המכלים בין מועדי פינוי

5. מסמך תחזוקה והפעלה

הוראות הפעלה/תחזוקה של מערכות האשפה (בפרויקטים מורכבים)

תכנית ניהול פסולת עבור ועד הבית או חברת הניהול

6. מסמכים נוספים שיכולים להידרש.

חישוב נפחי פסולת לפי סוג שימוש (על פי תקני משרד הפנים או הרשות המקומית)

תרשימים סכמטיים של מערכת שאיבת אשפה (במערכות מתקדמות)

תכנית חירום למניעת סתימות/דליפות/בעיות גישה

אינסייט אי יו בע"מ
INSITE F.L.Ltd
ח.פ. 514317320

מס' חוזה: CONT-5-670

סטטוס: חתימה

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

תבנית: יועץ פינוי אשפה

גרסה: 2

פרויקט: מתחם 3

ספק: אינסייט אי.י.

אמריקוד ישראל מגורים בע"מ
אמריקוד ישראל מגורים בע"מ

נספח "ח"דוגמא לנוסח אישור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט

לכבוד :

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 520034760

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 514639525

בית וגג החזקות בע"מ
אבא תילל 17 א ר"ג
ח.פ. 516343746

(המזמין)

אני הח"מ אינסייט א.י. לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו ב- נתניה 542 בקשר עם יועץ
אשפה ותברואה, מאשר בזאת שהעבודות הני"ל בוצעו והושלמו בהתאם להנחיותי, לתכניותי,
בהתאם לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני.

בכבוד רב,

אינסייט א.י.
INSITE E Ltd
514317320 ח.פ.
אינסייט א.י.

מס' חוזה: CONT-5-670

תבנית: יועץ פינוי אשפה

פרויקט: נתניה 542 -

חתימה: חתומה

גרסה:

ספק: אינסייט א.י.

בית וגג החזקות בע"מ
516343746

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

נספח "ט"

דוגמא לנוסח הצהרת היעץ בדבר היעדר תביעות

לכבוד

מ.מ. 120034760

אפריקה תעודות עירונית בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
פ.ח. 514639525

בית וגן החזקות בע"מ
אבא הילל 17 א"ר"ג
פ.ח. 516343746

ג.א.ג.

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של 94,500 ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בגיבוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדון, המחווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התיקרויות, קיבלנו את מלוא תמורה עבור כל העבודות שבצענו עבורכם באתר נתניה 542 עפ"י חוזה מיום [תאריך חתימת חוזה] או עבור חלקן כמפורט לחלף:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, תייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל. עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכם ו/או כלפי כל תבאים מבוחרים ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, חם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבוטאית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום 26 לחודש 11 לשנה 2025

חתימה וחותמת היעץ:

INSITE Ltd
פ.ח. 514317320

מס' חוזה: CONT-5-670

חתימה: סטטוס

תבנית: יעץ פיגוי אשפה

גרסה:

פרויקט: נתניה 542 -

מתחם 3

אינדיקטור

בית וגן החזקות בע"מ

516343746

אפריקה תעודות עירונית בע"מ

אפריקה ישראל מודים בע"מ

אישור
 אני חתום ב- 12/11/11 על עמ' דרייה מאשר כי הייה
 שחתימתם בצירוף חותמת 17 לחלקן "חברה"
 ואם שמח המודפס מזהיכת את החברה לכל דבר וענין. יחתמו בפני על מסמך זה.
 תאריך: 22/11/11 חתימה וחותמת עו"ד/ר"ח רחלי דגן
דלית העובד

אינסטיט אי.י. בע"מ
 INSITE E.U. Ltd
 ח.פ. 514317320

פרויקט: וטביה 542
 מרחם 3
 ספק: אינסטיט אי.י.
 תבנית: יועץ פינוי אשפה
 גרסה: 2
 מס' חזרה: CONT-5-670
 סטטוס: חתימה

בית וגן תחזקות בע"מ
 516343746

אשר את החתומות לדוחות בע"מ
 ימריקת ישראל מגורים בע"מ

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בגטפת ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה):

038

ביטול/שינוי הפוליסה *

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

חתימת האישור

איילון חברה לביטוח בע"מ
מחוז מרכז
עידית ונתנה חתמת עסקים

המבטח:

* באישור ביטוח כללי ואישור על הסכמה לעריכת ביטוח ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.

** שדות אלה יופיעו באישור על הסכמה לעריכת ביטוח בלבד.

*** שדות אלה לא יופיעו באישור על הסכמה לעריכת ביטוח.

**** יש לציין קוד כיסוי בהתאם לרשימה הסגורה המנויה בנספח ד' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. במקרה של קודי כיסוי הכוללים נתון הנדרש למלא, יש להציג בנוסף את המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה.

תאריך: 06/04/2025

לכבוד:
אלי אוליאל

שלום רב,

הנדון: הזמנת שירותי ייעוץ ותכנון בנושא אשפה
פרויקט גתניה 542

1. את שמחים להודיעכם שהצעתכם למתן שירותי ייעוץ ותכנון בנושא אשפה התקבלה.
2. שכר טרחה:
 - 2.1. בגין מלא שירותי היועץ ישולם סכום קבוע ומוחלט של 94,500 ₪.
 - 2.2. מובחר כי שירותים יכללו שירותי תכנון מלא ופיקוח עליון עבור מגרשים 100, 101, 102, ותכנון במסגרת תכנית עיצוב אדריכלי עבור יתר המגרשים בתחום חקו הכחול של התביע.
 - 2.3. המחירים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן הידוע במועד תחילת תזמנת עבודה זו.
3. שלבי תשלום:

20%	א. לאחר גמר תכנון מוקדם ותאום ראשוני מול היועצים
5%	ב. אישור הרשויות לתכנית העיצוב
17%	ג. לאחר גמר תכנון סופי
20%	ד. אישור הרשויות לנספח האשפה
3%	ה. קבלת חיתוך בניה
20%	ו. לאחר גמר תכנון מפורט למכרז – כולל פרטים והכנת אומדן
10%	ז. במהלך פיקוח עליון במהלך תכנית
5%	ח. קבלת תעודת גמר לאיכלוס, השבון סופי והתשלום על העדר תביעות
4. תמומין ישלם את שכר המתכנן תוך 45 יום בתאריך אישור החשבון ע"י המבחל.
5. מובחר כי העבודה בפרויקט תבוצע בREVIT.
6. כל יתר פרטי החתקשרות יסוממו במסגרת תסכום התקשרות שישלח אליכם בנפרד.
7. הודעה זו אינה מהווה הצעה ואו קיבל. החברה אינה מתחייבת מהתקשר בתסכם עם המתכנן. החברה שומרת על זכותה לחל מ"מ מקביל עם מי מחמצמים.
8. אין בהודעה זו משום התחייבות כלשהי של החברה, לרבות התחייבות לביצוע הפרויקט, והחברה רשאית על פי שיקול דעתה תכלתי ומוחלט, למסל ההודעה ואו לא לקבל את הצעת המתכנן ואו להצפיק הודעה חדשה ומתוקנת ואו למסול את ההצעה בין אם עקב תאחר בלתי סביר ביחס למרכיב מסוים או בכלל ואו הסתייגויות ואו תיקונים ואו אי תסכמות בנוגע לתכולת העבודה ואו תסאי החזות.
9. התשלום יבוצע בחתום לחלוקה בין חשונתים.

20/4/25

אינטייט אי.י. בע"מ
INSITE E.U Ltd
514317320 פ.ח.

חתימת המתכנן

בית דין החקירות בע"מ
516343746 פ.ח.

חתימת המומין